

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143/2535 นาย ยา บุญ ธรรม

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของ ค. เจ้าของที่ดินเดิมได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินเฉพาะส่วนของ ค.ให้แก่อ.ผู้ตายไปแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกของ อ.หรือเกี่ยวกับทรัพย์สินในกองมรดกของ อ. ในอันที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ อ.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องกับนางคอดีเยาะห์ บุญธรรมเป็นสามีภรรยา กัน โดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 6 คนนางคอดีเยาะห์ถึงแก่ความตาย เมื่อปี 2517 และผู้ร้องได้รับแต่งตั้งจากศาลชั้นต้นให้เป็นผู้จัดการมรดกผู้ร้องจึงได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินโฉนดที่ 3327 เฉพาะส่วนของนางคอดีเยาะห์ให้แก่นางอำมีนะห์แต่ผู้เดียว เนื่องจากเป็นบุตรคนโตและบุตรคนอื่น ๆ ยังเป็นผู้เยาว์ จึงให้ถือกรรมสิทธิไว้ชั่วคราวเพื่อโอนให้น้อง ๆ ในภายหลัง นางอำมีนะห์มีสามีชื่อนายอิสมาแอณ แบรอมาน โดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 3 คน ต่อมานางอำมีนะห์ถึงแก่ความตาย ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนางคอดีเยาะห์เจ้าของที่ดินคนเดิมไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน เพื่อขอโอนที่ดินดังกล่าวมาแบ่งปันให้ทายาทแต่เจ้า

พนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ จึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางอามีนะห์

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของ ผู้ร้องแล้วมีคำสั่งว่า ผู้ร้องมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 หรือไม่ เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในอันที่จะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกหมายความว่า บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางมรดกหรือในทางพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินในกองมรดก ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องว่า ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนางคอดีเยาะห์เจ้าของที่ดินเดิม ได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินโฉนดที่ 3727 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะส่วนของนางคอดีเยาะห์ให้แก่นางอามีนะห์ผู้ตายไปแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายในอันที่จะร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย"

พิพากษายืน

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ